

1501306-12.2022.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... de encontra-lo. Chegaram em um local comum do tráfico de drogas e viram uma bicicleta parada nesse local. Tirou fotos e mandou para o JEDSON. Ele reconheceu a bicicleta. Pediu para uma viatura fazer contato com JEDSON, mas quando a viatura chegou, MARCOS também estava lá. Ao questionar MARCOS, disse que era usuário de drogas, pegou a bicicleta, trocou por crack e já usou. Ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

2ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501306-12.2022.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501306-12.2022.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235327/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 27052124 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2235327 - 01º D.P. ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS RODRIGO SGARBI

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato

Vistos.

MARCOS RODRIGO SGARBI, com qualificação nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso na pena do artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos autos que, no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 15h39, na Rua Antônio Buzzeto, n. 21, Vila Cicma, nesta cidade e comarca de Adamantina, MARCOS RODRIGO SGARBI subtraiu para si, uma bicicleta, tipo Mountain Bike, cor laranja, com 18 marchas, avaliada em R\$ 499,001, pertencente à Jedson Alves Bonato."

Manifestação Ministerial às fls. 114/116, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em audiência de custódia às fls. 117/119, o Defensor pugnou pela concessão de liberdade provisória sem fiança. Contudo, a prisão em flagrante foi convertida em

prisão preventiva.

Manifestação Ministerial às fls. 135, informando que não indícios que o réu tenha sido agredido pelo Policial.

Alvará de soltura cumprido às fls. 148/149.

A Defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva por ilegalidade na prisão cautelar, eis que ausente o estado de flagrância e os requisitos ensejadores da prisão preventiva (fls. 150/157).

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 e, na mesma oportunidade, restou indeferido o pedido da defesa (fls. 163/164).

Em decisão de fls. 167, indeferiu-se a instauração de procedimento investigatório para apuração do abuso de autoridade.

O Réu apresentou resposta à acusação às fls. 179/187, alegando, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência dos requisitos do art. 41 do CPP. Pugnou pela absolvição sumária, eis que furto uso não constitui infração penal. No mérito, alega ausência de materialidade e culpabilidade, eis que não ausente o animus furandi do réu.

Manifestação Ministerial às fls. 190/191.

Ausentes hipóteses de absolvição sumária e afastada a tese aventada pela defesa, determinou-se a realização de audiência (fls. 202/203).

Redesignou-se a audiência às fls. 232.

Sobreveio petição do Réu às fls. 251/253 para juntada de documento.

Em audiência, procedeu-se a oitiva da vítima e de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição do réu por atipicidade da conduta, eis que não caracterizado a vontade de furtar, pois teve autorização de dona Benedita (fls. 254/256).

O pedido condenatório é PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria restaram devidamente demonstradas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, termo de depoimento de fls. 03/04, termo de declarações de fls. 05/06, termo de interrogatório de fls. 07, Boletim de ocorrência de fls. 08/10, auto de exibição e apreensão de fls. 13, nota de culpa de fls. 18, auto de avaliação indireta de fls. 138, relatório final de fls. 140/141, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por sua vez, é indiscutível.

Vejamos.

O Réu MARCOS RODRIGO SGARBI, perante a autoridade policial, reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 07).

Em juízo, disse que foi na casa de JEDSON e o chamou, mas ele não estava e apareceu a mãe dele. Pediu “a senhora poderia me emprestar a bicicleta, porque vou levar minhas roupas para lavar”. Ela disse que poderia pegar que ela avisaria o JEDSON. Pegou e foi levar as roupas para lavar. Foi só isso. Só pegou a bicicleta com autorização dela. Questionado, disse que foi levar as roupas na “lavandeira”, chegando lá, os policiais estavam atrás dele, por causa da bicicleta. Voltou na casa dele rápido e disse para JEDSON que tinha pegado a bicicleta com a mãe dele. Foi só isso que fez. Na Delegacia nem quiseram colher seu depoimento. Indagado pelo Dr. Defensor, disse que sempre frequentou a casa de JEDSON e Benedita. São muitos amigos. Trabalharam juntos. Questionado, disse que na abordagem os Policiais somente pegaram a bicicleta e foi correndo para casa de JEDSON e chegando lá estavam as policias. Sobre a lesão da cabeça, disse que tomou uma “pancada” na cabeça do Policial. Foi algemado.

A vítima JEDSON ALVES BONATO, declarou em solo policial que se encontrava em sua residência juntamente com sua genitora Benedita. Encontrava-se na cozinha, quando ouviu o portão de sua residência abrindo. Como sua genitora encontrava-se na sala, foi até a frente de sua casa para saber quem era, quando olhou e percebeu que sua bicicleta não se encontrava no local onde havia deixado, quando questionou sua genitora, tendo ela informado que o MARCOS teria adentrado e levado a bicicleta consigo. Imediatamente o declarante foi para a rua, porém, não viu mais a pessoa de MARCOS. Afirma ter telefonado para a Polícia Militar e informado do furto,

relatando a pessoa que teria subtraído a bicicleta e informado que ele frequentemente era visto na Rodoviária. Algum tempo depois recebeu um telefonema dos Policiais questionando as características da bicicleta e ao informar as características, foi informado pelos Policiais que teriam localizado a bicicleta em um ponto de venda de drogas na Vila Brasil. Logo após MARCOS retornou a sua casa, relatando que teria pegado a bicicleta emprestada e que iria devolvê-la, mas que o filho teria se dirigido com ela para Lucélia/SP. Em seguida os Policiais chegaram e questionaram MARCOS, porém não sabe qual foi o teor da conversa. Em seguida foi solicitado a comparecer neste Plantão. Neste Plantão a bicicleta foi apreendida e devolvida ao declarante (fls. 05).

Em juízo, disse que estava arrumando cozinha e sua mãe estava na sala. O réu entrou lá e pegou a bicicleta e falou para sua mãe. Escutou o portão bater, e sua mãe disse que o "Marquinho" estava lá. Ao ir ver, não tinha nem MARCOS e nem a bicicleta. Chamou a Polícia. Os Policiais acharam a bicicleta lá na Vila. Não emprestou para ele. A bicicleta tinha cadeado. A Polícia o ligou dizendo que em andamento para ver se é ele. Confirmou as características da bicicleta. Em seguida, chegou o "Marquinho" e depois a Polícia. Disse que MARCOS chegou dizendo que a bicicleta estava com seu filho. Questionado, disse que há uns vinte anos atrás trabalharam juntos. Ele não frequentava sua casa, mas já tinha outras vezes lá. não viu a prisão de MARCOS.

A testemunha BENEDITA ALVES NONATO, declarou em solo policial que encontrava-se em sua residência com seu filho, sendo certo que se encontrava na sala e o filho na cozinha. Em determinado momento uma pessoa conhecida da declarante, haja vista que lhe forneceu alimentação, adentrou sua casa e lhe disse que iria pegar a bicicleta de seu filho que se encontrava no interior do imóvel, porém do de fora da casa. Ato contínuo tal pessoa deixou o local levando consigo a bicicleta. Minutos após seu filho lhe questionou sobre a bicicleta, quando lhe informou do ocorrido. Posteriormente foi solicitada a comparecer neste Plantão Policial por Policiais Militares (fls. 06).

Os Policiais Militares FABIANO ALVES DA SILVA e MARCO AURELIO MACCAGNAN declararam em solo policial que encontravam-se de serviço, quando foram acionados via Copom para atendimento de um furto de uma bicicleta ocorrido na residência localizada a Rua Antônio Buzzeto, 21, Vila Cicma, neste Município. No local mantiveram contato com a Sra. Benedita Alves Nonato e seu filho Jedson Alves Bonato, os quais relataram que encontravam-se na residência, sendo que a D. Benedita na sala e Jedson na cozinha, quando MARCOS RODRIGO SGARBI teria adentrado e relatado a D. Benedita que iria pegar a bicicleta, sendo que Jedson nada presenciou deste fato em razão de estar nos fundos da casa. Ato contínuo MARCOS teria deixado o imóvel levando consigo a bicicleta, a qual possuía um cadeado na corrente para evitar que pudesse ser subtraída. Logo após Jedson percebeu que a bicicleta não se encontrava no local, quando teria questionado sua genitora, tendo ela informado do ocorrido. Como Jedson informou o nome da pessoa que teria subtraído a bicicleta, seguiram em direção a Rodoviária local onde alguns moradores de rua costumam permanecer. Na Rodoviária mantiveram contato com os seguranças do local, quando receberam informações de que MARCOS teria estado naquele local com uma bicicleta, porém não teria sido localizado naquele momento. Diante disso realizaram diligências na Vila Brasil e acabaram por localizar a bicicleta estacionada em uma calçada, nas proximidades de um local conhecido como ponto de venda de drogas. Neste local receberam informações de que um indivíduo teria deixado a bicicleta ali para trocar por drogas. Como o depoente não tinha certeza se aquela bicicleta era a subtraída da vítima, dirigiu-se até a casa de Jedson, quando localizaram naquele local o autuado. Jedson reconheceu a bicicleta apreendida como sendo de sua propriedade, razão pela qual questionaram MARCOS, tendo ele confessado a prática do furto e que teria deixado no local onde fora encontrada como troca de entorpecentes. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e conduzido a este Plantão (fls. 03/04).

Em juízo, FABIANO ALVES DA SILVA disse que se recorda dos fatos. Foi acionado pelo COPOM pela vítima, dizendo que um conhecido tinha entrado na casa e furtado a bicicleta sem autorização. Diante dos fatos, iniciaram patrulhamento com as características do indivíduo e da bicicleta. Tinha informação de que esse indivíduo

estava residindo na Rodoviária, onde foram até lá, mas ele não estava. Como sabem que ele é usuário de drogas, desceram até o Jardim Brasil a fim de encontra-lo. Chegaram em um local comum do tráfico de drogas e viram uma bicicleta parada nesse local. Tirou fotos e mandou para o JEDSON. Ele reconheceu a bicicleta. Pediu para uma viatura fazer contato com JEDSON, mas quando a viatura chegou, MARCOS também estava lá. Ao questionar MARCOS, disse que era usuário de drogas, pegou a bicicleta, trocou por crack e já usou. Ao conversar com Benedita, ela disse que MARCOS entrou, pegou a bicicleta e disse que estava pegando, mas ela disse que tinha que pedir para JEDSON. Tinha um cadeado na roda.

Em juízo, MARCO AURELIO MACCAGNAN disse que estavam em patrulhamento e receberam solicitação, porque havia ocorrido o furto de uma bicicleta. Fizeram contato com a vítima e pegaram informações. Em contato com a Senhora e o filho, foi informado que a bicicleta estava na garagem, quando chegou MARCOS e pediu a bicicleta, mas Benedita disse que precisa de autorização do filho. Mesmo assim, MARCOS pegou a bicicleta e saiu. A bicicleta estava com cadeado na corrente. Com essas informações, foram até a Vila e fizeram patrulhamento. Ao chegar no ponto de drogas, a bicicleta estava estacionada. Em contato local, ninguém soube dizer quem havia deixado a bicicleta. Confirmada ser a bicicleta, retornaram à casa da vítima. Quando chegaram, encontraram MARCOS. Fizeram busca pessoal. Em dado momento, ele disse que tinha pegado a bicicleta e trocou por drogas e fez uso da bicicleta. Questionado, disse que no local ninguém soube dizer quem deixou havia deixado bicicleta. Indagado sobre a lesão em MARCOS, disse que ele não teve nenhuma resistência, tanto que nem algema-lo. Questionado, disse que MARCOS disse que tinha trocado por crack e feito o uso.

Pois bem.

Diante do reconhecimento do réu de que foi até a casa da vítima e retirou a bicicleta, corroborado pelo relato da vítima em solo policial e em juízo, resta devidamente comprovado que o réu praticou o delito descrito na denúncia pelo artigo 155, caput, do Código Penal.

Embora o réu negue que tenha subtraído a res furtiva, reconhece que foi até a casa da vítima e retirou a bicicleta para ir levar suas roupas para lavar.

Objetivamente, portanto, confessa a subtração.

Todavia, a ela contrapõe a alegada autorização para sua retirada, pela Genitora da vítima.

Contudo, tal tese auto defensiva não convence.

Em primeiro lugar, os Policiais Militares foram uníssomos ao dizer que encontraram a bicicleta em um ponto comum de drogas, bem como que o réu confessou informalmente aos policiais que trocou a bicicleta por crack, no qual fez o uso imediatamente. E não há porque duvidar de tais depoimentos, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que os agentes públicos tenham sido mentiras ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o réu.

Destarte, a alegação da Defesa de que a mãe da vítima - BENEDITA- autorizou que o Réu retirasse a bicicleta, é inconsistente.

A uma, porque não foi confirmada em juízo referida autorização. A duas porque, além disso, referida testemunha tampouco era proprietária do bem, pelo qual sequer poderia autorizar a sua retirada. Por fim, a suposta autorização seria oriunda de pessoa idosa, confusa e sem qualquer capacidade de avaliação, pelo qual tal autorização seria inválida.

O que se observa é que a defesa, de forma astuciosa, procura explorar a debilidade senil da mãe da vítima, que tem visíveis dificuldades em razão da idade, atribuindo sobre esta a suposta autorização para a subtração do bem, sem, contudo, comprova-la.

Diante de tais informações, dúvidas não pairam quanto à autoria e a materialidade da prática delitiva descrita na peça acusatória.

Deste modo, ao enquadrar-se no tipo legal previsto, conclui-se que a conduta praticada pelo réu é típica e antijurídica já que vem a ofender bem jurídico protegido pelas normas penais.

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, impõe-se a procedência do pedido condenatório, pelo que

passo a dosar a pena.

A culpabilidade vem a ser o critério básico e fundamental na fixação da pena, nele afere-se o maior ou menor índice de reprovabilidade acerca do comportamento delituoso, quer na vontade do agente ou na assunção do risco de causar o resultado nos crimes dolosos. Nesse sentido, a reprovabilidade da conduta da agente é normal à espécie de delito.

O Réu ostenta antecedentes que a desabonem (autos nº 0003483-21.2009.8.26.0326 de fls. 65, nº 0013389-69.2001.8.26.0664 de fls. 66).

No tocante à personalidade do réu, não há qualquer elemento nos autos que demonstre ter o agente personalidade voltada para o crime.

Os motivos determinantes do crime são representados pelos antecedentes psíquicos e as razões que desencadearam a conduta ilícita, no caso vertente, normais à espécie do delito.

As circunstâncias objetivas do crime foram normais à espécie. As consequências do crime praticado são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influencia na dosagem da pena no presente caso.

Desta forma, em razão de uma das 08 circunstâncias judiciais pesar contra o réu, fixo a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro agravantes, eis que as condenações remontam a período superior ao lapso depurador. Incabível a atenuante da confissão, pois embora o Réu reconheça que retirou o bem da posse da vítima, nega que o tenha subtraído. Portanto, mantenho a reprimenda em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento ou diminuição da pena, mantendo-se a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, torno tal reprimenda definitiva.

O valor do dia multa deverá ser o mínimo legal, consideradas as condições do réu.

Fixo o regime FECHADO para o cumprimento de pena, tendo em vista que os péssimos antecedentes do Réu, com vastas condenações pretéritas por fatos semelhantes (art. 33, § 3º do CP). Pelo mesmo motivo, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III do CP), bem como a sua suspensão condicional (art. 77, II do CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e CONDENO o réu MARCOS RODRIGO SGARBI como incurso nas penas do artigo 155, caput do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente FECHADO, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Transitada esta em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Arbitro os honorários do Defensor nomeado (fls. 61) no máximo da tabela para o procedimento em espécie, expedindo-se certidões.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.

Adamantina, 2 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA